

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 212/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด พะเยา
นาย ไพฑูรย์ วงศ์ พิมพ์ รัศมี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (14)

การที่ศาลจังหวัดพะเยาได้ออกหมายบังคับคดีตั้งจำศาลจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่16/2528 ของศาลจังหวัดพะเยานั้น เป็นการตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาหาใช้ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไม่ว่าจะนั้นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาอยู่ในขณะออกหมายบังคับคดี ตลอดจนบุคคลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาในเวลาต่อมา ย่อมเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวจนกว่าการบังคับคดีจะเสร็จสิ้น เมื่อจำเลยย้ายมาดำรงตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาในขณะที่การบังคับคดีแพ่งดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น จำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวตามหมายบังคับคดีที่ศาลจังหวัดพะเยาได้ออกไว้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องออกหมายบังคับคดีตั้งจำเลยอีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162, 91 ที่
แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162 (ที่ถูกลบมาตรา 162(1)) ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 ให้จำคุก 6 ปี แต่เห็นว่าตามคำรับของจำเลยในเอกสารหมาย ป.จ.6 (ศาลอาญารธนบุรี) จำเลยได้ถูกลงโทษและพยายามบรรเทาผลร้าย นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 4 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยต้องวินิจฉัยเพียงข้อเดียวว่า ขณะจำเลยปฏิบัติหน้าที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16/2528 ของศาลจังหวัดพะเยานั้น จำเลยถือเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาลหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งได้ความว่า ศาลจังหวัดพะเยาได้ออกหมายบังคับคดีตั้งจำศาลจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16/2528 ของศาลจังหวัดพะเยา ตามหมายบังคับคดีฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2528 เอกสารหมาย ป.จ.4 (ศาลอาญารธนบุรี) จำเลยรายงานตัวเข้ารับราชการตำแหน่งจำศาลจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2529 ตามเอกสารหมาย ป.จ.1 (ศาลอาญารธนบุรี) ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลจังหวัดพะเยาได้ออกหมายบังคับคดีตั้งจำศาลจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 16/2528 ของศาลจังหวัดพะเยานั้น เป็นการตั้งบุคคลที่

ดำรงตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาหาใช้ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไมฉะนั้น
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาอยู่ในขณะออกหมายบังคับคดีตลอดจน
บุคคลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาในเวลาต่อมาย่อมเป็นเจ้าพนักงาน
บังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวจนกว่าการบังคับคดีจะเสร็จสิ้น เมื่อจำเลยย้ายมาดำรง
ตำแหน่งเจ้าศาลจังหวัดพะเยาในขณะที่การบังคับคดีแพ่งดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น
จำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวตามหมายบังคับคดีที่ศาล
จังหวัดพะเยาได้ออกไปแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องออกหมายบังคับคดีตั้งจำเลยอีก ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ เอกมณี-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>